

RECURSO CÍVEL Nº 5100073-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FIOCRUZ - FUNDACAO OSWALDO CRUZ (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FEITOSA DE SOUSA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - INCLUSÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - POSSIBILIDADE - VERBA REMUNERATÓRIA DE CARÁTER PERMANENTE - ENTENDIMENTO DO STJ FAVORÁVEL À TESE DO AUTOR - TEMA 364 DA TNU SEM SUSPENSÃO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2025.

5100073-80.2024.4.02.5101

510015174519 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5100073-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FIOCRUZ - FUNDACAO OSWALDO CRUZ (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FEITOSA DE SOUSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão gira em torno de compelir a UFRJ a incluir o valor pago a título de auxílio-alimentação na base de cálculo do terço de férias e da Gratificação Natalina, além do pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

O juízo de origem **julgou procedente a demanda**.

A Ré apresentou recurso inominado objetivando a reforma da sentença.

Este é o relatório. Decido.

VOTO

A presente demanda tem como escopo a inclusão do auxílio-alimentação recebido de forma permanente no cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

A matéria que aqui se discute, encontra-se pendente de julgamento na TNU (Tema 364):

Definir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias.

No que tange ao mérito da demanda, verifica-se que os artigos 63, *caput*, e 76, *caput*, da Lei 8.112/1990 dispõem que a remuneração do servidor é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, respectivamente. Da análise do artigo 41, *caput*, da Lei 8.112/1990, extrai-se que o conceito de remuneração do servidor público abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das **vantagens pecuniárias permanentes**.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Se a verba é indenizatória, ela não integraria, a princípio, a remuneração, pois verbas com esta natureza não podem ser tidas como permanentes pois podem ser suprimidas a qualquer tempo. Este caráter precário é próprio das indenizações. Vide lei 8.112/90:

Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações;

III - adicionais.

§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que **o auxílio-alimentação e o auxílio saúde compõem a remuneração do servidor**, portanto, devem ser incluídas na base das demais verbas:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. SAÚDE SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza transitória. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.048.543/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, **DJe de 19/9/2024.**)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO GOZADOS E NÃO UTILIZADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.(...)

III - No mérito, quanto à base de cálculo da licença-prêmio, nos termos da jurisprudência do STJ, as rubricas referentes ao auxílio-alimentação, ao abono de permanência, à gratificação natalina e ao terço de férias, por compor a remuneração do servidor, deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Veja-se: **AgInt no REsp n. 2.038.360/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.033.139/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023; AgInt no REsp n. 2.018.331/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; AgInt no REsp n. 2.029.722/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.(...) V - Agravo interno improvido.** (AgInt no REsp n. 2.098.659/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, **DJe de 28/2/2024.**)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA **BASE DE CÁLCULO** DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em **consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar.** Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014, DJe

Por esta razão, inclusive, este colegiado já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de manter o auxílio-alimentação no conceito de remuneração com base, justamente, no entendimento do STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA - FASE DE EXECUÇÃO - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO BRUTA - CONCEITO QUE ENGLOBA VERBAS DE CARATER PERMANENTE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AUXÍLIO SAÚDE - ABONO DE PERMANÊNCIA ADICIONAIS - CARATER REMUNERATORIO - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARATER INDENIZATORIO E TRANSITORIO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA**, de modo que sejam refeitos os cálculos da contadoria apenas para excluir da **base de calculo** da licença-premio convertida em pecunia o valor pago a título de auxílio-transporte, de modo que seja expedido novo RPV com tal correção. (TRF2, 5067920-33.2020.4.02.5101, 7ª Turma Recursal do RJ, Relatora CAROLINE MEDEIROS E SILVA, julgado em 16/12/2020) (Grifei)

Pelo exposto, não há razões para o acolhimento do recurso da Ré.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.** Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.